

Test LFPV - 40 Preguntas

Función Pública - Ley 4/2021 Función Pública Valenciana

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a) El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo previsto en este artículo se considerarán como días hábiles los sábados.
- ☐ b) Cuando las situaciones de incapacidad temporal, permiso por parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, permiso de paternidad, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, este periodo se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir de que haya finalizado la situación que impidió el disfrute de las vacaciones.
- ☐ c) Cuando las situaciones de incapacidad temporal, permiso por parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, permiso de paternidad, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, este periodo se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciséis meses a partir de que haya finalizado la situación que impidió el disfrute de las vacaciones.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

2. ¿Qué tipo de falta es emplear o autorizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceras personas?

- ☐ a) Falta muy grave, en todo caso.
- ☐ b) Falta grave, en todo caso.
- ☐ c) Falta grave o falta leve, en función de su escasa entidad.
- ☐ d) Falta leve, en todo caso.

3. ¿Qué circunstancias pueden dar lugar al nombramiento del personal funcionario interino?

- ☐ a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera. Estos puestos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, siempre condicionado a que lo permita la ley de presupuestos correspondiente, incluso cuando se decida su amortización.
- ☐ b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo, pudiendo ser incluidos los supuestos de reducción de jornada, sin que pueda tener una duración superior a cuatro años.
- ☐ c) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un plazo máximo de doce meses dentro de un periodo de tres años.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?

- ☐ a) Procederá la jubilación forzosa, a solicitud de la persona funcionaria interesada, siempre que esta reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
- ☐ b) La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan los setenta y cinco años de edad.
- ☐ c) La jubilación voluntaria se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan los setenta años de edad.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

5. Señale la respuesta correcta:

- ☐ a) Se considera participación institucional la defensa y promoción en el seno de la administración de los intereses generales, comunes, sectoriales e intersectoriales, que corresponde a todo el personal empleado público y sus empleadoras y empleadores, distintos de los que derivan de su derecho a la negociación colectiva, que tiene su propia regulación sustantiva y procedimental.
- ☐ b) La participación institucional del personal empleado público se efectuará a través de los órganos de control y seguimiento, foros y comisiones constituidos al efecto y con participación de las organizaciones sindicales, que serán oídas sin que sus decisiones sean vinculantes.
- ☐ c) En el ámbito de la Mesa General de Negociación II, la participación en materia de prevención de riesgos laborales, se efectuará a través de la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo y a través.
- ☐ d) Todas son correctas.

6. Indique la respuesta correcta:

- ☐ a) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat, se crean, modifican y suprimen por ley de las Corts Valencianes, que determinará, entre otras, la denominación, el grupo o subgrupo o las escalas.
- ☐ b) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat, se crean, modifican y suprimen por decreto del Consell, que determinará, entre otras, la denominación, el grupo o subgrupo o las escalas.
- ☐ c) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat, se crean, modifican y suprimen por decreto del President o Presidenta de la Generalitat, que determinará, entre otras, la denominación, el grupo o subgrupo o el cuerpo.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

7. En el acuerdo de nombramiento del personal público directivo se podrá establecer un sistema de incentivos por los resultados obtenidos en la gestión, mediante la incorporación de un sistema de:

- ☐ a) Retribuciones fijas.
- ☐ b) Retribuciones dispares.
- ☐ c) Retribuciones variables.
- ☐ d) Complemento de productividad.

8. Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera:

- ☐ a) La pérdida de la nacionalidad.
- ☐ b) La jubilación.
- ☐ c) La sanción de separación del servicio.
- ☐ d) Todas las anteriores.

9. La incorrección con el personal empleado público o con la ciudadanía con la que se relacione en el ejercicio de sus funciones, es una falta:

- ☐ a) Falta muy grave.
- ☐ b) Falta grave.
- ☐ c) Falta leve.
- ☐ d) Puede ser falta grave o falta leve.

10. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

- ☐ a) La oferta de empleo público se aprobará durante el primer semestre del año natural y se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en el boletín oficial correspondiente.
- ☐ b) La oferta de empleo público se aprobará anualmente y se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en el boletín oficial correspondiente.
- ☐ c) La oferta de empleo público se aprobará durante el primer semestre del año natural y se publicará en la web de la Generalitat a modo informativo.
- ☐ d) La oferta de empleo público se aprobará anualmente y se publicará en la web de la Generalitat a modo informativo.

11. ¿Qué efectos tiene la declaración de la excedencia voluntaria incentivada?

- ☐ a) Quienes pasen a esta situación tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter básico y las retribuciones complementarias vinculadas a la carrera administrativa y al puesto de trabajo, incluidas las pagas extraordinarias, devengadas en el último destino.
- ☐ b) Se percibirá una mensualidad de las retribuciones por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de nueve mensualidades.
- ☐ c) El personal funcionario de carrera que se encuentre en esta situación podrá reingresar antes del cumplimiento del plazo máximo de cinco años si así lo acuerdan ambas partes, siempre que hayan transcurrido tres años desde su concesión y previa devolución de la parte proporcional de las cantidades percibidas por el tiempo que reste.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

12. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el Consell tiene atribuidas las siguientes competencias en materia de función pública:(Examen Oficial A1 Informáticos Abril 2021)

- ☐ a) Elaborar la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal
- ☐ b) Acordar la separación del servicio del personal funcionario de la Generalitat
- ☐ c) Acordar la pérdida de la condición de personal funcionario, ya sea de carrera o interino, así como la extinción de los contratos del personal laboral
- ☐ d) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo de la administración de la Generalitat

13. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?

- ☐ a) El personal docente universitario y el personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias del servicio valenciano de salud se registrará por lo dispuesto en su normativa específica y, subsidiariamente, en aquellas materias no reguladas en dicha normativa, por la presente ley con las excepciones previstas.
- ☐ b) El personal investigador al servicio de la Generalitat se registrará por su legislación específica y, en lo no dispuesto en ella, por la presente ley y demás legislación general aplicable según el tipo de personal.
- ☐ c) La presente ley se aplica al personal que presta sus servicios en las universidades privadas de la Comunitat Valenciana, en relación exclusivamente con su personal de administración y servicios, en todo lo que no esté expresamente regulado por la legislación orgánica de universidades y sus disposiciones de desarrollo.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

14. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana: (A1 TURNO LIBRE)

- ☐ a) La planificación del empleo público y la elaboración o utilización de los distintos instrumentos para la misma, tendrán como objetivo la consecución de la eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía y la eficacia en la utilización de los recursos personales, económicos, materiales y tecnológicos disponibles
- ☐ b) Anualmente el correspondiente órgano de gobierno determinará las necesidades de personal que no puedan ser cubiertas con los efectivos existentes mediante la aprobación, durante el primer trimestre del año natural, de la oferta de empleo público
- ☐ c) Aprobada la oferta de empleo público se convocarán en el plazo máximo de tres años los correspondientes procedimientos selectivos para la cobertura de las vacantes incluidas y hasta un diez por ciento adicional
- ☐ d) El Plan Estratégico de Recursos Humanos será aprobado cuatrienalmente por la conselleria competente en materia de función pública, respecto del ámbito cuya gestión le corresponde, oídas las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación correspondiente

15. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo público mediante procedimientos en los que se garanticen los siguientes principios (señale la respuesta INCORRECTA):(Oficial A2 GVA turno libre NO covid)

- ☐ a) Igualdad, mérito y capacidad
- ☐ b) Publicidad de las convocatorias y de sus bases
- ☐ c) Transparencia
- ☐ d) Parcialidad y falta de profesionalidad de las personas que formen parte de los órganos de selección

16. La organización, funcionamiento y contenido del Registro de Personal correspondiente al ámbito de gestión de la Conselleria competente en materia de función pública. Señale la respuesta correcta:(A1- 33 Emergencias)

- ☐ a) Se determinará mediante decreto del consell
- ☐ b) Se determinará mediante orden del conseller o consellera con competencias en materia de función pública
- ☐ c) Se determinará mediante ley de Les Corts
- ☐ d) Se determinará mediante norma con rango de ley

17. El personal empleado público deberá realizar con diligencia las tareas que tenga encomendadas, velar por los intereses generales y actuar conforme a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, entre otros. Estos principios:

- ☐ a) Informan la interpretación y aplicación del régimen retributivo y deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación del desempeño.
- ☐ b) Vinculan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario y deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación del desempeño.
- ☐ c) Informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario y podrán ser tenidos en cuenta en la evaluación del desempeño.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a) El personal funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas, el complemento de carrera, el nivel competencial adquirido o en proceso de reconocimiento si no se tuviera ninguno, así como el cincuenta por ciento del componente de desempeño del complemento del puesto de trabajo.
- ☐ b) Cuando la suspensión provisional se eleve a firme, el personal funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, se restituirá a dicho personal la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos, junto con el interés legal del dinero correspondiente.
- ☐ c) El tiempo de permanencia en suspensión provisional no será tenido en cuenta para el cumplimiento de la suspensión firme.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

19. Señale la respuesta verdadera:

- ☐ a) En el ámbito de la Mesa General de Negociación II, la participación en materia de prevención de riesgos laborales, se efectuará a través de la Comisión Paritaria de Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y a través de las comisiones sectoriales de seguridad y salud en el ámbito de cada uno de los sectores que componen la mesa general citada.
- ☐ b) En el ámbito de la Mesa General de Negociación II, la participación en materia de prevención de riesgos laborales, se efectuará a través de la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo exclusivamente.
- ☐ c) En el ámbito de la Mesa General de Negociación I, la participación en materia de prevención de riesgos laborales, se efectuará a través de la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo y a través de las comisiones sectoriales de seguridad y salud en el ámbito de cada uno de los sectores que componen la mesa general citada.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

20. Señala la respuesta incorrecta:

- ☐ a) El personal empleado público es responsable de la buena gestión de los servicios encomendados, y procurará resolver los obstáculos que dificulten el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a sus superiores jerárquicos.
- ☐ b) La Administración exigirá del personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada.
- ☐ c) Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, pero no se suspenderá su tramitación, hasta el inicio del procedimiento penal.
- ☐ d) Todas son correctas.

21. ¿Cuál es la titulación exigida para el Subgrupo C1?

- ☐ a) Título universitario de grado o bien diplomatura.
- ☐ b) Técnico o técnica superior de formación profesional que corresponda.
- ☐ c) Título de bachiller o técnico o técnica de formación profesional.
- ☐ d) Título de graduado en educación secundaria obligatoria.

22. Indique cuál de las siguientes competencias no corresponde al Consell.

- ☐ a) Proponer la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat que deba aprobar el President.
- ☐ b) Establecer las instrucciones y directrices a que debe sujetarse la representación de la Administración de la Generalitat en la negociación con las organizaciones sindicales y ratificar los acuerdos adoptados.
- ☐ c) Acordar, en su caso, la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública.
- ☐ d) Ninguna de las anteriores.

23. Señale la respuesta incorrecta. Quienes sean titulares de los puestos que integran la Dirección Pública Profesional estarán sujetos a evaluación periódica con arreglo a los criterios de:

- ☐ a) Transparencia en su gestión.
- ☐ b) Eficacia y eficiencia.
- ☐ c) Control de resultados en relación con las metas y objetivos que les hayan sido fijados.
- ☐ d) Todas son correctas.

24. De acuerdo con el art. 10, la Comissió Intersectorial estará compuesta, entre otras, por las siguientes personas:

- ☐ a) La titular de la conselleria competente en materia de función pública, que ostentará la Presidencia.
- ☐ b) La titular de la dirección general competente para la gestión del personal docente.
- ☐ c) La titular de la dirección general competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.
- ☐ d) Todas las anteriores son correctas.

25. Señale la incorrecta. La clasificación de puestos de trabajo es:

- ☐ a) El procedimiento a través del cual y previo análisis de cada puesto, se determina su posición organizativa, su contenido funcional y los requisitos para su desempeño, además, en su caso, de otras características, aprobándose mediante resolución.
- ☐ b) La resolución de clasificación de los puestos de trabajo contendrá, entre otras cosas, el número, la denominación, la naturaleza jurídica, las retribuciones y la adscripción orgánica.
- ☐ c) Con carácter general los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, en razón de sus funciones, se adscribirán a un cuerpo o escala, agrupación profesional funcionarial y en su caso, a una agrupación de puestos de trabajo. No se podrán adscribir a varios cuerpos y escalas, aunque así resulte del análisis de sus funciones.
- ☐ d) Todas son correctas.

26. Señale la respuesta incorrecta:

- ☐ a) El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo. El tiempo que permanezcan en esta situación será computable a efectos de antigüedad y de derechos del Régimen de Seguridad Social que sea aplicable.
- ☐ b) Este personal tiene obligación de participar en los concursos convocados a puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial o en su caso, de su agrupación de puestos de trabajo, de su localidad, declarándoles en caso de no hacerlo, en situación de excedencia voluntaria por interés particular. Asimismo, deberán aceptar los destinos que se les ofrezcan en puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial o, en su caso, de su agrupación de puestos de trabajo, ubicados en la misma localidad donde desempeñaron su puesto anterior y participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan.
- ☐ c) Mientras esté en situación de excedencia forzosa no podrá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o laboral. Si obtiene puesto de trabajo en dicho sector, pasará a la situación administrativa correspondiente.
- ☐ d) Todas son correctas.

27. ¿Cuál de los siguientes no es un principio y fundamento de actuación que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración?

- ☐ a) Desarrollo y cualificación profesional permanente del personal empleado público.
- ☐ b) Cooperación y coordinación entre las administraciones públicas en general y de la Comunitat Valenciana en particular, en la regulación y gestión del empleo público.
- ☐ c) Adecuación de los sistemas retributivos a los puestos de trabajo y a las funciones y tareas desempeñadas.
- ☐ d) Eficacia en la planificación y gestión integrada de los recursos humanos, en particular, en la negociación colectiva y participación, a través de las y los representantes del personal empleado público, en la determinación de las condiciones de trabajo.

28. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. En materia de régimen disciplinario: (A1 TURNO LIBRE)

- ☐ a) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administración pública, organismos públicos, consorcios y universidades públicas
- ☐ b) Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando, por sentencia judicial, sea declarado improcedente el despido
- ☐ c) De acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas por el personal funcionario público puede imponerse por la comisión de una falta leve la sanción de amonestación
- ☐ d) La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas: a) Cumplimiento de la sanción, b) Fallecimiento y c) Prescripción del delito o de la sanción

29. Señale la respuesta incorrecta. La condición de personal empleado público conlleva la observancia de los siguientes principios de actuación:

- ☐ a) Su conducta perseguirá la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía y se basará en consideraciones objetivas orientadas a la imparcialidad y al interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio, absteniéndose en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal o en cualquier actividad privada que puedan suponer riesgo de conflicto de intereses con su puesto público.
- ☐ b) Ajustará su actuación a los principios de lealtad y buena fe, tanto con la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública en la que preste sus servicios, como con aquellas personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones, desempeñando estas de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilando la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- ☐ c) No aceptará ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades públicas o privadas rechazando, en todo caso, cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas.
- ☐ d) Todas son correctas.

30. ¿Cuál de los siguientes contenidos no se incluyen en la Relación de Puestos de Trabajo?

- ☐ a) Clasificación profesional en un grupo, subgrupo o agrupación profesional para los puestos funcionariales y en el respectivo grupo profesional para los puestos laborales.
- ☐ b) Retribuciones asignadas al mismo.
- ☐ c) Titulación requerida para su provisión.
- ☐ d) Todas las anteriores.

31. Indique la respuesta verdadera:

- ☐ a) La movilidad provisional puede tener carácter voluntario o forzoso y se hace efectiva mediante los sistemas previstos en el presente título. La movilidad definitiva solo tendrá carácter voluntario.
- ☐ b) La movilidad forzosa, fundamentada en las necesidades del servicio, y previa negociación con las organizaciones sindicales, tendrá las retribuciones y condiciones relativas al puesto que se desempeñe, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio.
- ☐ c) La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos y, en su caso, los planes de igualdad que sean de aplicación, y en su defecto, por el procedimiento de provisión de puestos y movilidad establecidos para el personal funcionario de carrera.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

32. Señale la respuesta INCORRECTA según lo establecido por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:(Oficial A2 GVA turno libre NO covid)

- ☐ a) El personal funcionario de la Administración de la Generalitat se agrupa en cuerpos por razón del carácter homogéneo de las funciones a desempeñar en los puestos de trabajo a los que pueden acceder, y de las competencias, las capacidades y los conocimientos comunes acreditados a través de los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario
- ☐ b) Dentro de los cuerpos, por razón de la especialización de las funciones de los puestos de trabajo, podrán existir escalas
- ☐ c) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales de la Administración de la Generalitat, se crean, modifican y suprimen por ley del Consell
- ☐ d) Para el acceso a la agrupación profesional funcional de la Administración de la Generalitat, no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

33. Según lo regulado en la ley 4/2021, de 16 de abril, de Función Pública Valenciana respecto a las normas del procedimiento disciplinario regulado en su art.177, indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO: (Oficial A2 GVA turno libre)

- ☐ a) No podrá imponerse ninguna sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido y con todas las garantías que se prevén en esta ley y en sus normas de desarrollo. El procedimiento deberá ser resuelto y notificarse la resolución que proceda a la persona interesada, en el plazo máximo de un año desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
- ☐ b) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por un procedimiento sumario y simplificado, con audiencia a la persona interesada, que se regulará reglamentariamente. Dicho procedimiento no podrá exceder de dos meses desde su inicio
- ☐ c) Simultáneamente al inicio del procedimiento, el órgano que tenga atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de este, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento, podrá abrir un período de información con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto
- ☐ d) En los procedimientos disciplinarios podrá quedar establecido, en todo caso, la debida separación entre las distintas fases, de inicio, instructora y la sancionadora, encomendándose órganos distintos

34. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la promoción profesional:(A1 Telecoms)

- ☐ a) Son modalidades de la promoción profesional del personal funcionario interino: la carrera horizontal, la carrera vertical, la promoción interna vertical y horizontal y la evaluación del desempeño.
- ☐ b) La continuidad del personal funcionario de carrera en los puestos de trabajo obtenidos por concurso quedará vinculada al resultado de la evaluación de acuerdo con el sistema que se determine reglamentariamente, dándose audiencia a la persona interesada y a través de la correspondiente resolución motivada
- ☐ c) El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional en los mismos términos que el personal funcionario, siendo de aplicación supletoria en esta materia el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de las mejoras que, eventualmente, pudieran con templan los convenios colectivos que resulten de aplicación
- ☐ d) La carrera vertical supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por el personal empleado público (funcionario de carrera) como consecuencia de la valoración de su trayectoria y actuación profesional, de la calidad de los trabajos realizados, de los conocimientos adquiridos y del resultado de la evaluación del desempeño, así como de aquellos otros méritos y aptitudes que puedan establecerse reglamentariamente por la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.

35. Señale la incorrecta. La participación institucional del personal empleado público se efectuará a través de:

- ☐ a) Los órganos de control y seguimiento.
- ☐ b) Foros y comisiones constituidos al efecto.
- ☐ c) Con participación de la Mesa General de Negociación I.
- ☐ d) Todas son correctas.

36. Indique la respuesta verdadera:

- ☐ a) Aprobado el plan de ordenación de personal y publicado, la conselleria con competencias en materia de función pública, a propuesta de la presidencia de la Generalitat, consellerías, organismos públicos o consorcios afectados, ejecutará la reasignación en el plazo de ocho meses, que será obligatoria para puestos en el mismo municipio, y voluntaria cuando sea en distinto municipio e implique cambio de residencia, y que serán en ambos casos de similares características, funciones y retribuciones.
- ☐ b) Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaba. En el caso de que el nuevo puesto de trabajo asignado tenga unas retribuciones superiores, el personal funcionario percibirá las correspondientes a este nuevo puesto de trabajo.
- ☐ c) Notificada a la persona afectada la reasignación obligatoria, dispondrá de quince días para tomar posesión de su nuevo destino.
- ☐ d) Todas son incorrectas.

37. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en las ofertas de empleo público:(Examen Oficial A1 Informáticos Abril 2021)

- ☐ a) Se reservará un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de modo que, al menos, se alcance el dos por ciento de los efectivos totales
- ☐ b) Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y cinco por ciento, de modo que, al menos, se alcance el tres por ciento de los efectivos totales
- ☐ c) Se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, considerando como tales las definidas en la legislación básica estatal sobre derechos de las personas con discapacidad o diversidad funcional, siempre que superen los procesos selectivos en la modalidad que se establezca por tipo de discapacidad y acrediten su grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos totales en cada administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública
- ☐ d) Se reservará un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de modo que, al menos, se alcance el tres por ciento de los efectivos totales

38. ¿Cuál de las siguientes faltas está tipificada como “muy grave”?

- ☐ a) La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro de otro tipo de actividades personales o profesionales.
- ☐ b) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- ☐ c) El consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte al funcionamiento del servicio.
- ☐ d) Todas las anteriores.

39. En las ofertas de empleo público, se reservará un cupo para personas con discapacidad: (Administrativo Torrent)

- ☐ a) No inferior al 10%
- ☐ b) No inferior al 8%
- ☐ c) No superior al 8%
- ☐ d) No superior al 2%

40. Indique la respuesta correcta:

- ☐ a) La valoración se efectuará mediante la puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del órgano técnico encargado de la ejecución del procedimiento, debiendo desecharse a estos efectos la máxima concedida y las que aparezcan repetidas como tales.
- ☐ b) La valoración se efectuará mediante la puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del órgano técnico encargado de la ejecución del procedimiento, debiendo desecharse a estos efectos la máxima o la mínima concedidas y, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
- ☐ c) La valoración se efectuará mediante la puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del órgano técnico encargado de la ejecución del procedimiento, debiendo desecharse a estos efectos la mínima concedida o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
- ☐ d) Todas son incorrectas.